

התובעת:
(המבקשת)**שושנה בר חוח, ת.ז.**

באמצעות ב"כ עו"ד _____

מרחוב _____

טל': _____; פקס: _____; דוא"ל: _____

- נ ג ד -**הנתבעת:**
(המשיבה)**חבצלת שרוני, ת.ז.**

מרחוב _____

טל': _____

בקשה לתיקון כתב תביעה

בית המשפט הנכבד מתבקש לפעול בהתאם לסמכותו בסעיף 46(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") ולהתיר לתובעת לתקן את כתב תביעתה. ואלה טעמי הבקשה:

1. התובעת הגישה תביעה נגד הנתבעת, יועצת גנים ונוף, בגין הפרת הסכם לעיצוב חצר ביתה. כמפורט בתביעה, אף שהתובעת שילמה לנתבעת את מחצית שכרה (80,000 ש"ח) כמוסכם, לא סיימה הנתבעת את העבודה, והותירה את החצר הרוסה ובלתי שמישה.
2. ביום 14.9.2025 זומן במפתיע הח"מ לשירות מילואים אשר התארך משמעותית מעבר לצפוי. כשהבין הח"מ כי לא ישוב לעבודה סדירה בקרוב, התקשר עם עורך דין אחר כדי שיסיים לכתוב את התביעה ויגיש אותה. ביום 7.12.2025 הוגשה התביעה ושלושה ימים לאחר מכן הומצאה לנתבעת. כתב הגנה טרם הוגש.

- אישור המצאה מצ"ב ומסומן 1

3. בשבוע שעבר שוחרר הח"מ משירות מילואים. דא עקא, כשחזר הח"מ למשרדו התברר לו כי כתב התביעה לא התייחס להודעות ששלחה הנתבעת לתובעת, וחמור מכך – צוין בו סכום פיצוי שגוי שאינו מגלם את מלוא הנזקים שגרמה הנתבעת לתובעת.

- אישור על שירות מילואים בתאריכים הרלוונטיים מצ"ב ומסומן 2

4. בנסיבות אלה מוצדק כי בית המשפט הנכבד יורה על תיקון כתב טענות.

הטיעון המשפטי

5. **הבקשה עומדת בתנאי החוק:** בהתאם לסעיף 46(א) לתקנות, בית המשפט מוסמך להורות על תיקון כתב טענות "בכל עת" בשים לב להתנהלות מבקש התיקון, לשלב הדיוני שבו הוגשה הבקשה ולמטרת התיקון, וכל זאת לצורך "קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן". תיקון התביעה נדרש בשל פגמים שנפלו בה מסיבות שלתובעת לא הייתה שליטה עליהן; הבקשה מוגשת בשלב מוקדם ביותר של ההליך – רק לפני שבועיים הומצאה התביעה לנתבעת, והיא טרם הגישה כתב הגנה, ומטרת התיקון להבהיר את השאלות שבמחלוקת ולשקף את המציאות כהווייתה. מכאן שתיקון התביעה יסייע לבירור השאלות השנויות במחלוקת ולקיום הליך שיפוטי ראוי והוגן בהתאם לתכלית הסעיף.

6. השיקולים להתרת תיקון: זכותה של התובעת להציג את עניינה כדבעי קשורה בזכות הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד בסיסית. ואכן, בתי המשפט נוקטים גישה מרחיבה וליברלית בפרשנות סעיף 46 (רע"א 200/21 איילות השדה בע"מ נ' מדינת ישראל).
7. בבואו להתיר תיקון כתב טענות על בית המשפט לאזן בין שורת שיקולים, וביניהם "האינטרס של מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך; השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה; שיהיו מצד מבקש התיקון בהגשת הבקשה; אינטרס הציבור ביעילות הליכים ואי הקצאת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך" (פרשת איילות השדה).
8. השיקולים הללו מצדיקים להתיר את התיקון: לתובעת יש אינטרס אמיתי שהסעד המבוקש יהלום את הנזק שנגרם לה ואין מדובר בהרחבת יריעת הדיון שלא לצורך; הבקשה מוגשת כאמור בשלב דיוני מוקדם ביותר – טרם הוגש כתב הגנה; התובעת פעלה ללא שיהוי – אנו מצויים ימים ספורים לאחר שהתגלה כי בתביעה נפלו טעויות; ההתייחסות המלאה להודעות ששלחה הנתבעת תיעל את ניהול ההליך באופן התואם את אינטרס הציבור; היתר התיקון דורש זמן שיפוטי קצר ביותר, שיש בו צורך.
9. על כך יש להוסיף כי מלכתחילה הוגשה התביעה כפי שהוגשה כי בא כוחה של התובעת מילא את חובתו כחייל מילואים, וזהו אינטרס הציבור שהתובעת לא תיפגע בשל כך.
10. היקף התיקון: בקשת התיקון נוגעת לשני פרטים בלבד (גובה הסעד והוספת התייחסות להודעות מהנתבעת) שאינם פוגעים במסכת העובדתית הכללית. כפי שצוין לאחרונה בת"א 678-09-25 שניר נ' חרמון, על בית המשפט להביא בחשבון שהשלמת פרטים שעה שהפירוט העובדתי הכללי אינו משתנה "אינה פוגעת בהליך הדיוני כהוא זה, אינה מרחיבה את יריעת הדיון ואינה מסרבלת את ההליך". באותו מקרה הותר תיקון כתב טענות בין השאר בשל חילופי ייצוג בדומה לעניינו, אף שכבר התקיים קדם משפט.
11. לח"מ לא ידוע אם הנתבעת כבר מיוצגת ואם כן על ידי מי, ולפיכך לא ניתן להציג את עמדת בא/ת כוחה לבקשה.
12. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להתיר הגשת תביעה מתוקנת בתוך 20 ימים ממועד קבלת ההחלטה ובשים לב למועד הגשת הבקשה - בלי לחייב את התובעת בהוצאות.
- מצ"ב תצהיר התובעת/המבקשת

_____, עו"ד
ב"כ התובעת/המבקשת